



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE N. 1200 DEL 23/12/2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA DELLA STRADA VIA ARNO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO CAUSATA DA EVENTI ATMOSFERICI CIG: B9B4F9679A



COMUNE DI MONTEROTONDO

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE

ESERCIZIO FINANZIARIO 2025

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA DELLA STRADA VIA ARNO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO CAUSATA DA EVENTI ATMOSFERICI CIG: B9B4F9679A

II DIRIGENTE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.O.E.L. – ed in particolare:

- l'art. 107 sulle competenze dirigenziali;
- gli artt. da 182 a 185 sulle fasi della spesa;

Richiamate

- la deliberazione della Giunta comunale n. 37 del 20/02/2020 di approvazione del vigente "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 238 del 25/09/2023 con la quale è stata modificata la macrostruttura organizzativa dell'Amministrazione Comunale;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 82 del 27/03/2025 con la quale è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027 ed il Piano della Performance per l'anno 2025;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 85 del 27/12/2024, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025/2027;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 45 del 25/02/2025, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025/2027;

Vista la nota prot. 27287 del 08/05/2025, con la quale il Servizio Lavori Pubblici chiede l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione nella quota parte di € 550.000,00;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 12/06/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e di utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 28/10/2025, di approvazione variazione al bilancio di previsione 2025/2027 e nuovo utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2024;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 29/04/2025 di "Approvazione del rendiconto di gestione per l'esercizio 2024";

Vista la disposizione sindacale di prot. n. 57 del 30/06/2026 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Andrea Cucchiaroni l'incarico di Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, nonché le competenze dirigenziali per i procedimenti di competenza dell'area diretta, dal 01/07/2025 e fino al 30/06/2028;

Vista la nota prot. n. 55288 del 30/09/2025, con la quale il Dirigente del Dipartimento Governo del Territorio, ha nominato l'incarico di Posizione Organizzativa/Elevata Qualificazione del Servizio Lavori Pubblici e Manutenzione Patrimonio Immobiliare al Ing. Maurizio Giorgi, fino al 01/10/2026;

Richiamata l'ordinanza dirigenziale n.172 del 10/09/2025 del Corpo Polizia Locale con la quale visto il rapporto di constatazione prot. n° 675 del 10 c.m., redatto da appartenenti a questo Comando, concernente la pericolosità di Via Arno a seguito di uno smottamento di un terreno sulla carreggiata, ordina la chiusura immediata l transito veicolare e pedonale di Via Arno fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che a seguito degli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio Comunale di Monterotondo in data 10 e 11 settembre 2025, Via Arno è stata chiusa al traffico veicolare in quanto è stata interessata da un movimento franoso a monte della stessa per un fronte lungo circa 10m e alto 4,50 metri circa;

Dato atto che al fine di riaprire al traffico la suddetta via in sicurezza, e in tempi celeri, essendo la stessa un'arteria strategica e fondamentale per l'uscita dalla Città;

Ravvisato la delibera di giunta n. 395 del 16/12/2025 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo della messa in sicurezza di via Arno;

Preso atto del quadro economico contenuto nel progetto esecutivo approvato con delibera di cui al punto precedente, sono individuate le spese relative a direzione lavori, la sicurezza e collaudi pari a 12.000,00 €;

Considerato che si ritiene necessario affidare all' Arch. Ranalli Federica con sede in via Cilento 56, Monterotondo (Roma), 00015, Monterotondo C.F. RNLFR77C56H501F, l'unica prestazione per il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione dell'opera sopracitata per un importo pari a € 3.600,00 oltre cassa ed esente IVA;

Preso atto:

- che il costo offerto è congruo in funzione del lavoro da svolgere;
- che l'articolo 50, comma 1 lettera a) del D. Lgs. n.36/2023 prevede la possibilità di procedere
- all'affidamento diretto per importi inferiori a € 150.000,00;
- che l'articolo 49 del D.lgs. 36/2023 promuove il principio di rotazione degli inviti;
- che tutte le dichiarazioni presentate sono risultate in regola;
-

Visto il certificato di regolarità contributiva rilasciato da INARCASSA con prot.n.72762 del 18/12/2025 risulta che l'Arch. Ranalli Federica, nata a ROMA (RM) il 16/03/1977, codice fiscale RNLFR77C56H501F, numero albo 840529 iscritto all' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e conservatori della Provincia di Roma, alla data del 18/12/2025, risulta **in regola con gli adempimenti contributivi nei confronti di questa Associazione;**

Preso atto che non sussistono cause di conflitto di interesse di cui all'art. 6 bis L. 241/1990 o le altre previste dall'art. 1 comma 9 lett. e) L. 190/2012 in riferimento al Responsabile del Procedimento, individuato nell'Ingegnere Maurizio Giorgi con D.D, n. 284 del 10/10/2025;

Considerato che:

- la presente costituisce “decisione a contrarre” ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art.17, commi 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e pertanto si specifica che:
- l'oggetto è quello di eseguire la direzione dei lavori per la messa in sicurezza di via Arno;
- il contratto sarà stipulato tramite lettera commerciale, di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 36/2023, firmata digitalmente tra le parti;
- il costo per la prestazione ammonta a € 3.600,00 oltre oneri previdenziali (IVA esente);

- che si è proceduto alla verifica dei requisiti di cui agli artt.52, 94 e 95 del D.lgs. 36/2023 ss.ss.ii.;
- il pagamento delle prestazioni eseguite avverrà nel termine di giorni 30 (trenta) dalla data di accettazione della fattura elettronica trasmessa dalla Ditta, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta stessa;
- contro il presente atto e ammesso ricorso amministrativo per opposizione presso il Dirigente che lo ha adottato, oltre agli ordinari rimedi giurisdizionali previsti dalla legge;

Dato atto che la somma di € 3.600,00 oltre oneri previdenziali, sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 837001 del bilancio in corso “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ENTRATE CIMITERIALI”.-SIOPE 2.02.01.99.999;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 147-bis del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267;

Preso atto che l’importo del servizio è inferiore a 40.000 € e che ai sensi dell’art. 52 D.lgs. 36/2023 è stata acquisita dall’operatore economico la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà sul possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, depositata in fase di iscrizione alla piattaforma digitale e-procurement *Traspare* del Comune di Monterotondo;

Preso atto che nelle procedure di affidamento di cui l’articolo 50, comma 1, la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui l’articolo 106 dello stesso D.lgs. 36/2023;

Richiamato il C.I.G. **B9B4F9679A**;

Visto l’art.3 della legge 13 agosto 2010 recante norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dagli artt. 6 e 7 del decreto-legge 12/11/2010 n.187 convertito con legge del 17/12/2010 n.217;

Vista altresì la recente determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture n.4 del 7 luglio 2011 di riordino circa quanto affermato in materia di tracciabilità dei flussi finanziari in atti precedenti;

Ravvisata la rispondenza delle disposizioni, finalità e riferimenti del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti del art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visti:

- il Dlgs. 36 del 31/03/2023;
- la Legge 29 luglio 2021 n. 108;
- il Testo Unico delle Leggi sul’ Ordinamento degli enti Locali D.lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- il Regolamento di Contabilità Comunale;
- lo Statuto dell’Ente;
- Ritenuta la propria competenza in materia in forza degli atti e riferimenti citati;

DETERMINA

1. **Di richiamare** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. **Di dare atto** che la presente costituisce decisione a contrarre ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. 267/2000 e dell’art. 17, comma 1 e 2 del D.lgs. 36/2023 e che il fine, la forma, le clausole contrattuali e la scelta del contraente sono quelli già specificati nelle premesse che si intendono qui riportati;
3. **Di affidare** il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per messa in sicurezza di via Arno, all’ Arch. Ranalli Federica con sede in via Cilento 56, Monterotondo (Roma), 00015, Monterotondo C.F. RNLFR77C56H501F per un importo di € 3.600,00 oltre oneri previdenziali, CIG: **B9B4F9679A**;

4. **Di impegnare** la somma di €3.744,00 compresi oneri previdenziali, sarà coperta con assunzione di impegno al cap. di spesa 837001 del bilancio in corso “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINANZIATI DA ENTRATE CIMITERIALI”.- SIOPE 2.02.01.99.999;
5. **Di dare atto** che la ditta, a pena di nullità assoluta dell'affidamento, si obbliga alla tracciabilità dei flussi finanziari;
6. **Di provvedere**, con successivo atto, alla liquidazione delle spese a prestazione avvenuta e verificata, dietro presentazione della fattura che dovrà riportare puntualmente l'oggetto dell'incarico affidato;
7. **Di dare atto** che la presente determinazione sarà pubblicata:
 - all'Albo pretorio on-line dell'Ente per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 17 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;
 - nel sito istituzionale del Comune, sezione Amministrazione trasparente > elenco determine a contrarre per procedure negoziate senza preventiva pubblicazione di un bando, ai sensi dell'art. 37 comma 2 del D.lgs. 33/2013 ed inserita nell'elenco semestrale di cui all'art. 23 comma 1 del D.lgs. 33/2013 alla sezione
 - Amministrazione trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti Dirigenti;
8. **Di trasmettere** il presente provvedimento al dirigente del Dipartimento Risorse Finanziarie ed Economiche per l'apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell'art. 151 comma 4 del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e per gli ulteriori adempimenti di competenza.
9. **Di dare atto** che contro il presente provvedimento è possibile esperire alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199 oppure ricorso giurisdizionale al TAR Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 2.07.2010, n.104;

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta n. 1459 del 18/12/2025, ai sensi dell'art. 147 – bis del D. lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i. , si esprime parere FAVOREVOLE, dichiarando altresì che ai sensi dell'art. 6bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 190/2012 l'insussistenza di cause di conflitto di interesse anche potenziali.

IL DIRIGENTE
DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
Andrea Cucchiaroni

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

Andrea Cucchiaroni in data 19/12/2025



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 1459**

Settore Proponente: **DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO**

Ufficio Proponente: **Servizio Lavori Pubblici e manutenzione patrimonio immobiliare**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 50 DEL DLGS 36/2023 PER INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN ESECUZIONE DELLA MESSA IN SICUREZZA E RIAPERTURA DELLA STRADA VIA ARNO A SEGUITO DI UN MOVIMENTO FRANOSO CAUSATA DA EVENTI ATMOSFERICI CIG: B9B4F9679A**

Nr. adozione settore: Nr. adozione generale:

Data adozione:

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 153 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **VISTO FAVOREVOLE**

Data **23/12/2025**

Responsabile del Servizio Finanziario

Dott.ssa Felici Laura

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt. 20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

FELICI LAURA in data 23/12/2025